

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1	-	-	환 급	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 신축 건축물 지방세 과다 납부

관 련 부 서 ♡본부 ◇부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 □처 ■실 ◆부는 본부 내 시설물 신·증축, 유지관리, 환경개선 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「지방세법」 제10조(과세표준의 기준) 및 제10조의4(원시취득의 경우 과세표준), 「지방세법 시행령」 제18조(사실상취득가격의 범위 등)에 따르면, “취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다” 고 되어 있고, “부동산등을 원시취득하는 경우 취득당시 가액은 사실상취득가격으로 한다” 고 되어 있다. “사실상취득가격은 해당 물건을 취득하기 위하여 거래 상대방 또는 제3자에게 지급했거나 지급해야 할 직접비용과

다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 간접비용의 합계액을 말한다” 고 되어 있다.

또한, 유권해석 ‘준공기념식비용이 취득세 과표포함 여부’ (세정13407-183, 1999. 2. 10.) 및 우리 회사 업무시스템 재무업무지원의 ‘체험형 산업안전교육장 준공식비용 취득세 문의’ (고유번호 : 002159, 2023.3.21.)에 대한 세무검토결과에 따르면, 아래와 같이 “건물 준공기념식 행사에 소요된 식사비, 소모품비 등은 당해 건물의 취득세 과세표준에서 제외된다” 고 하였다.

아울러, 우리 회사 업무시스템 재무업무지원의 ‘체험형 산업안전교육장 신축 관련 취득세 납부대상 여부 문의’ (고유번호 : 002179, 2023.6.2.)에 대한 세무검토결과에 따르면, 아래와 같이 산업안전교육장에 설치된 체험아이템은 “안전교육과 관련된 범위에서만 효용가치를 발휘할 뿐 주요구조부와 일체가 된다고 볼 수 없으므로 취득세 과세대상에서 제외된다” 고 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

♣본부 신축 건축물에 대한 지방세 납부현황을 점검한 결과, ‘♣본부 체험형 산업안전교육장 신축공사 준공 시 건축물 준공기념행사에 소요된 비용 및 콘텐츠 설계·제작·설치 용역비용이 포함되어 과세표준액으로 산정되었음을 확인하였다.

그러나, 위와 같은 비용은 유권해석 및 세무검토결과에 따라 준공행사비가 해당 건축물을 취득하기 위해 지급된 비용에 해당되지 않고, 건축물에 설치된 안전체험 콘텐츠가 건축물 그 자체와 효용가치를 이룬다고 볼 수 없으므로 취득세 과세 대상에서 제외할 필요가 있다고 판단된다.

이 비용이 취득세 과세표준에서 제외할 경우, 과다 납부된 지방세 금액은 경정청구를 통하여 환급(***)받도록 할 필요가 있다.

조치할 사항 ♡본부장은

신축 건축물 취득 시 과납된 지방세에 대하여 경정청구를 통해 환급받을 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(시정 1)